

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4064/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
โจทก์ร่วม

นาย พิชพันธ์ จีระ ดี พลัง

นาย สมบัติ ห มัด เสริม สิ้น กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 121

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

เอกสารการแจ้งความมีข้อความกล่าวถึงเรื่องจำเลยที่ 1 เข้าไปทำบ่อเลี้ยงกุ้งในที่ดินของโจทก์ร่วมและผู้เสียหายอื่น และมีข้อความสำคัญว่า "จึงมาแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ แล้วดำเนินการตามกฎหมาย" เป็นข้อความที่ระบุแจ้งชัดว่าผู้เสียหายแจ้งโดยมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ตามกฎหมายหรืออีกนัยหนึ่งมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ แม้พนักงานสอบสวนจะให้โจทก์ร่วมและผู้เสียหายอื่นไปดำเนินการตรวจสอบเขตที่ดินให้แน่นอนเสียก่อน ก็ไม่ลบล้างความประสงค์หรือเจตนาของโจทก์ร่วมและผู้เสียหายอื่น ถือได้ว่าเป็นคำร้องทุกข์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(7).

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365, 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายพิพัฒน์ จีระดีพลัง ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ประกอบมาตรา 365(3) และมาตรา 84 ให้จำคุก 1 ปี ยกฟ้องคดีส่วนของจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 (2) (3), 83 จำคุกคนละ 1 ปี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ขอลถอนฎีกา ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ด้วย ซึ่งมีใช้ความผิดอันยอมความได้ถึงหากโจทก์ร่วมมิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลย โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ได้อยู่แล้วอย่างไรก็ตาม เอกสารหมาย จ.11 มีข้อความกล่าวถึงเรื่องจำเลยที่ 1 เข้าไปทำบ่อเลี้ยงกุ้ง ในที่ดินของโจทก์ร่วมและผู้เสียหายอื่นและมีข้อความสำคัญว่า "จึงมาแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบแล้วดำเนินการตามกฎหมาย" เห็นว่า ข้อความดังกล่าวระบุแจ้งชัดว่าผู้เสียหายแจ้งโดยมีความประสงค์หรือเจตนาให้เจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ แม้พนักงานสอบสวนจะให้โจทก์ร่วมและผู้เสียหายไปดำเนินการ

ตรวจสอบเขตที่ดินให้แน่นอนเสียก่อน ก็ไม่ลบล้างความประสงค์หรือเจตนาของ
โจทก์ร่วมและผู้เสียหายอื่นดังกล่าว จึงถือได้ว่าการแจ้งความของโจทก์ร่วมและผู้เสีย
หายเป็นการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 2(7) แล้ว

พิพากษายืน.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-จเร อำนวยการพัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ